

국립공원공단 상임감사

주의, 통보

제 목	공사 준공 후 하자보수 점검 및 조치 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△처 △△△△부, △△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

공단은 국립공원에서 발주한 공사가 완료되면, 공사 중 과실 등으로 인하여 발생하는 문제에 대비하여 하자담보책임기간을 정하고 그 기간 동안 하자발생 여부를 정기점검하여 하자의 초기적 현상 발견 시 즉각적인 대응을 할 수 있도록 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 『공사업무집행규칙』 제45조(하자보수 점검 및 조치)에 따르면 시설물관리기관의 장은 공사 준공 후 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 다음 각 호와 같이 실시하여야 한다. <개정 2022.11.24.>

1. 하자점검: 시설물 관리기관의 장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적

(반기별)으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다.

따라서 하자점검자로 임명받은 자는 맡은 바 시설물의 하자담보책임기간 동안 연 2회 이상 하자점검을 실시하고 그 결과를 관리기관장에게 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△의 2021년 4월 1일부터 2024년 2월 감사일 현재까지 공사 준공 후 하자점검 현황을 점검한 결과, 하자담보 책임기간 내 연 2회 이상(하자담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가) 정기적(반기별)으로 하자를 관리하여야 함에도, [표1]과 같이 총 7건(2021년 상반기 2건, 2022년 하반기 2건, 하자 담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지 별도 1회 추가 3건)을 미이행하였다.

[표1] △△△△△△△△△ 하자점검 미이행 현황

구분	하자점검 이행시기	건 명	사업비(천원)	준공일	하자담보 책임기간	하자점검 이행여부
1	△	△	△	△	△	×
2	△	△	△	△	△	×
3	△	△	△	△	△	×
4	△	△	△	△	△	×
5	△	△	△	△	△	×
6	△	△	△	△	△	×
7	△	△	△	△	△	×

자료: 사무소 제출자료(하자보수관리부) 재구성

또한, [표2]에서와 같이 2023년 △△원 하반기 하자점검 결과 보고[△△△△△△△△△△-3341(2023.12.21.)호]에는 점검일자가 2023년 12월 14일(목)로 되어 있고 점검자는 △급 △△△, △△△ △△, △△△ △△ 등으로 되어 있으나, 근무현황 확인 결과 △△△ △△과 △△△ △△은 2023년 12월 14일(목) 공가로 처리되어 있어 하자점검 결과 보고에 대한 업무처리를 소홀히 한 사실을 확인하였다.

[표2] 2023년 △△원 하반기 하자점검 결과 보고 및 ERP 근무현황('23년 12월)

2023년 △△원 하반기 하자점검 결과 보고	ERP 근무현황('23년 12월)

관련부서 의견

△△△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)에게 하자담보 책임기간 내 하자보수 점검 7건 미이행, 하자점검 결과 보고 소홀 등 업무처리를 소홀히 한 △△직 △급 △△△에 대하여 신분상 주의 처분을 요구합니다.(주의)

이사장(△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한
재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)